

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios (en adelante, el Contrato) que celebran de una parte **CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS SAC** (en adelante CENS) con RUC N. 20603657862, con domicilio en Av. Angamos Este N° 757 Dpto -C distrito de Surquillo, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General **CELIA PINADO AGUIRRE**, identificado con DNI N° 42247987, según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 14162478 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará CENS, y de la otra parte , identificado con DNI N° con domicilio para efectos del presente contrato – a quien en adelante se le denominará EL LOCADOR, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.-ANTECEDENTES

CENS es una persona jurídica cuyo giro principal es el desarrollo de proyectos de infraestructura de telecomunicaciones, venta al por menor de productos nuevos en comercios especializados, actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos.

EL LOCADOR es una persona natural dedicada a la prestación de servicios como ANALISTA DE SISTEMAS.

CLÁUSULA SEGUNDA.-OBJETO

Mediante el presente contrato, CENS contrata a EL LOCADOR y éste se obliga a realizar a favor del primero, los servicios relativos, inherentes y necesarios para la actividad descrita en el Anexo I que forma parte integrante del Contrato (en adelante, el “Servicio”) según las especificaciones funcionales entregadas por CENS, para su mejor funcionamiento y operación, según se detallan en el Anexo I mencionado.

Durante la vigencia del Contrato, CENS podrá solicitar la modificación, ampliación o disminución del servicio, así como la prestación de servicios adicionales y/o complementarios. De ser este el caso, las partes deberán suscribir un nuevo Anexo que contenga los términos y condiciones, así como los detalles operativos, económicos y técnicos aplicables a la variación o ampliación solicitada. Una vez suscrito, dicho Anexo se incorporará de forma automática al Anexo I del Contrato, y quedará sujeto a las disposiciones establecidas en este documento.

CLÁUSULA TERCERA.-CONTRAPRESTACIÓN

EL LOCADOR recibirá de CENS como contraprestación por el Servicio, el importe TRES MIL QUINIENTOS soles, bajo la modalidad de Cuarta Categoría, con la siguiente periodicidad:

- Pagos mensuales con abono a cuenta de S/. 3500.00 (TRES MIL QUINIENTOS soles)

CLÁUSULA CUARTA.-OBLIGACIONES DE EL LOCADOR

EL LOCADOR se obliga a:

- Cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas en todas las cláusulas del presente Contrato.
- Ejecutar la prestación a su cargo conforme a lo señalado en el Anexo I.

CLÁUSULA QUINTA.-OBLIGACIONES DE CENS

CENS se obliga a:

- Pagar la retribución a EL LOCADOR en la forma y oportunidad pactada.
- Suministrar la información relevante que le sea solicitada para el desarrollo del Servicio.

CLÁUSULA SEXTA.-PLAZO

El presente contrato tendrá una duración desde el 1 de Enero de 2025 hasta 30 de Junio de 2025, que se computará(n) a partir de la suscripción del presente documento. Este Contrato podrá ser renovado de mutuo acuerdo entre las partes en los términos y condiciones que oportunamente se pacten entre estas.

CLÁUSULA SÉTIMA.-PLAZO

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1333 del Código Civil, El LOCADOR incurrirá en mora automática en caso de incumplimiento en la entrega de los Servicios en la forma que está establecido en el Anexo I.

CLÁUSULA OCTAVA.-PENALIDADES

El retraso, cumplimiento parcial o defectuoso del LOCADOR faculta a CENS a aplicar una penalidad equivalente al 1% diario del valor total del Servicio. Queda establecido que la penalidad será aplicada sobre el valor total del Servicio. La presente Penalidad será aplicada, sin perjuicio del daño ulterior. CENS se encuentra facultada a deducir el importe de la penalidad de cualquier importe que éste adeude al LOCADOR.

Las partes declaran de manera expresa que el pago o deducción de las penalidades no eximirá al LOCADOR de cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato. EL LOCADOR indemnizará a CENS y/o sus accionistas, gerentes, personal, contratistas, según corresponda, por cualquier daño causado a su negocio, sus bienes, su personal o a terceros, como consecuencia de cualquier acción u omisión realizada con dolo, culpa grave o culpa leve del personal de EL LOCADOR o por terceros contratados por éste, de ser el caso, para la transferencia, entrega y/o suministro de los Bienes requeridos por CENS en el Contrato. La indemnización cubrirá la totalidad de daños sufridos por las partes indemnizadas, así como cualquier suma que CENS haya pagado a terceros o a cualquier autoridad administrativa y/o judicial, incluyendo costas y costos.

CLÁUSULA NOVENA.-INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL

Las partes declaran expresamente establecido que el Contrato es de naturaleza civil y no

importa relación de subordinación ni dependencia alguna de EL LOCADOR o sus trabajadores con CENS.

En tal sentido, LA EMPRESA no asume vínculo laboral alguno con EL LOCADOR. Del mismo modo, EL LOCADOR no se encuentra facultado a celebrar contratos o asumir obligaciones o compromisos en nombre de CENS.

CLÁUSULA DÉCIMA.-GUÍA DE CUMPLIMIENTO

CENS considera que la integridad es uno de los principales valores para alcanzar los más altos estándares de gestión ética y para ello ha desarrollado un Programa de Cumplimiento que incluye la implementación de la Guía de Cumplimiento, documento que refleja nuestro compromiso ético y rige la conducta ética de sus colaboradores. Bajo esta consideración, EL

LOCADOR declara conocer, aceptar y comprometerse a cumplir plenamente la Guía de Cumplimiento de CENS.

En base a lo antes indicado, las partes acuerdan que CENS, podrá de manera directa o a través de terceros y con previo aviso por escrito, realizar inspecciones y/o cualquier tipo de revisiones a fin de determinar si EL LOCADOR cumple efectivamente con los requerimientos establecidos en la presente cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.-CESIÓN DE DERECHOS

EL LOCADOR no podrá ceder total o parcialmente su posición contractual, ceder a terceros los derechos y/u obligaciones relativos al contrato, ni celebrar sub contrataciones de ninguna especie, respecto del mismo.

El incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula facultará a la otra parte a resolver este contrato de acuerdo al artículo 1430 del Código Civil y a exigir la indemnización por los daños y perjuicios a los que hubiere lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.-CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

CENS facilitará a EL LOCADOR toda la información que de común acuerdo ambas partes consideren necesaria para la prestación de los servicios, señalando aquella que, en su opinión, no tenga carácter confidencial.

Para el resto, EL LOCADOR se obliga, durante y con posterioridad a la vigencia del presente Contrato, a tratar la información propiedad de CENS, de forma estrictamente confidencial, tomando las medidas necesarias para que su contenido no se divulgue a terceros, sin el consentimiento previo de CENS.

Toda la información compartida por CENS, con respecto a todos los datos técnicos, comerciales, financieros, tecnología, productos u otra información comercial (Información Confidencial), respecto a este Contrato, y, en general, sin limitaciones, toda la información que se intercambie, así como cualquier prueba realizada con el propósito de este Contrato, será tratada como estrictamente confidencial.

Los datos de carácter confidencial entregados por CENS a EL LOCADORu obtenidos por

éste en la ejecución del presente Contrato, única y exclusivamente podrán ser aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines objeto de contratación, no pudiendo ser cedidos o entregados a terceros bajo título alguno ni siquiera a los meros efectos de conservación. Una vez cumplida la prestación que motivó la entrega de datos confidenciales, EL LOCADOR deberá destruirlos, salvo que expresamente y caso por caso CENS autorice por escrito su almacenamiento por considerar que va a resultar necesario para ulteriores encargos contractuales, en cuyo caso EL LOCADOR deberá adoptar las debidas medidas de seguridad. En ningún caso tal almacenamiento podrá superar el período del presente Contrato.

Se deja expresamente establecido, por las partes, que el deber de confidencialidad mencionado en el presente numeral opera desde la fecha de suscripción del Contrato, durante su vigencia e incluso luego de su término.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.-PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Las partes declaran expresamente conocer los alcances de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733) y su Reglamento (Decreto Supremo 003-2013-JUS), por lo que asume

las responsabilidades que puedan corresponderle derivadas de la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal.

En caso de entrega de la información proporcionada por CENS a EL LOCADOR a través de cualquier medio, no tiene efectos legales de transferencia de datos, sino de simple entrega a los mismos como elemento necesario para brindar los servicios que son materia del presente contrato. Esta información no podrá ser utilizada por las partes para fines distintos de los que sean necesarios para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, ni podrá ser entregada o cedida, parcial o totalmente a terceras personas ajenas a esta relación contractual.

EL LOCADOR expresa conscientemente que CENS puede disponer de sus datos y compartirlos con cualquiera de sus empresas vinculadas en los términos y condiciones anteriormente indicados. Por lo tanto, el LOCADOR presta su consentimiento para que se puedan transferir sus datos en los términos y condiciones anteriormente indicados, a otras empresas y/o entidades. En ese sentido, a partir de la fecha de suscripción del presente documento, los datos proporcionados quedarán incorporados en la base de datos de CENS.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.-RESOLUCIÓN

Las partes convienen expresamente que el presente contrato podrá resolverse en caso de incumplimiento por parte de CENS en el pago de la retribución en la oportunidad convenida, siempre que no hubiera mediado incumplimiento de EL LOCADOR y previo requerimiento de EL LOCADOR, cursado con 10 días de anticipación.

Además, las partes convienen que CENS podrá resolver el contrato de pleno derecho, sin necesidad de intervención judicial previa ni concesión de plazo alguno al LOCADOR, de conformidad con lo establecido en el artículo 1430 del Código Civil, en los siguientes casos:

- Si el LOCADOR no cumple con la entrega de los Servicios en la forma y oportunidad establecida en el presente Contrato y el Anexo I.
- Si como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del LOCADOR se alcanza el monto máximo de la penalidad convenida en este Contrato, de ser el caso.
- Si el LOCADOR cede de hecho todo o parte de su posición contractual o cualquier derecho u obligación asumido en virtud del contrato, sin contar con la aprobación previa y por escrito de CENS.
- Si al LOCADOR le asignan un depositario, interventor o liquidador, ya sea provisional o definitivo, o que la totalidad o una parte sustancial de sus propiedades o activos sean gravados, transferidos, cedidos, embargados, expropiados, requisados, confiscados, o que de cualquier otra forma salgan de la posesión, propiedad o control del LOCADOR.
- Si se presenta por o en contra del LOCADOR cualquier solicitud de acogimiento a alguno de los procedimientos regulados por las normas del sistema concursal que le resulten aplicables, o se acuerda su disolución o liquidación o se solicita su quiebra.
- Si EL LOCADOR resulta condenado por la comisión de algún delito.

En cualquiera de los casos citados anteriormente la resolución se produce de pleno derecho bastando para ello que la parte interesada comunique a la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1430° del Código Civil. Sin perjuicio de lo anterior, CENS podrá, de manera unilateral y sin responsabilidad, resolver el presente contrato antes del término de su vigencia, sin justificación alguna y sin mediar incumplimiento o falta alguna por EL LOCADOR respecto a los términos del mismo, bastando para ello una comunicación escrita a EL LOCADOR manifestando su voluntad en tal sentido con treinta (30) días de anticipación. De darse el caso de resolución bajo el supuesto contemplado en el presente párrafo, CENS se encontrará obligado únicamente a efectuar el pago de los Servicios efectivamente prestados por EL LOCADOR y aceptados por CENS.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.-DE LAS COMUNICACIONES Y DOMICILIOS

Para los efectos del presente Contrato, las partes señalan como sus domicilios los que figuran en la introducción del Contrato, en donde se entregarán todas las comunicaciones y notificaciones a que hubiere lugar.

En caso de variación de domicilio, las partes se obligan a informar por escrito el nuevo domicilio a su contraparte, con anticipación no menor de cinco (5) días hábiles. Si no se cumpliera con esta formalidad, surtirán plenos efectos las comunicaciones que se reciban en los domicilios mencionados en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA.-LEY APLICABLE, COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN

En primería instancia las controversias del presente contrato deberán ser llevadas a un centro de conciliación oficial en Lima.

De no obtener una solución en un centro de conciliación la controversia será sometida a la decisión inapelable de un tribunal arbitral compuesto por 3 miembros, para lo cual cada

parte nombrará un árbitro y los dos árbitros así nombrados designarán al tercero, quien presidirá el tribunal. Sino existiera acuerdo sobre la designación de ese tercer árbitro o si cualquiera de las partes no designase al suyo dentro de los 10 días calendario de ser requerida por la otra parte, el nombramiento correspondiente será efectuado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. El arbitraje será de derecho y se sujetará a las normas de procedimiento establecidas por el referido centro de conciliación y arbitraje. Las partes someterán la administración del arbitraje a un secretario ad hoc, el mismo que será nombrado por los árbitros escogidos. De no existir acuerdo al respecto la administración del arbitraje quedará a cargo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

El laudo arbitral que se dicte será inapelable e incuestionable ante el poder judicial y de obligatorio cumplimiento para las partes.

En todo lo no previsto por las Partes en el presente Contrato, ambas se someten a lo establecido en las normas legales del Perú.

CLÁUSULA OCTAVA.-ANEXOS

Forman parte integrante del presente contrato, los siguientes Anexos:

- Anexo I: Del Servicio
- Anexo II: Manifestación de Independencia

Suscrito en la ciudad de Lima a los 1 de Enero de 2025 por duplicado para constancia de ambas partes.

 CELIA PINADO AGUIRRE Representant's Legal Carrier & Enterprise Network Solutions S.A.C.		EDGARD ENRIQUE ALCÁNTARA VALDERAS DNI: 18099800
CENS SAC.		EL LOCADOR

ANEXO I

DEL SERVICIO

El SERVICIO brindado por EL LOCADOR durante el plazo del contrato incluye lo siguiente:

6 meses de Gestión como ANALISTA DE SISTEMAS

Suscrito en la ciudad de Lima a los 1 de Enero de 2025 por duplicado para constancia de ambas partes.

.....
CELIA PINADO AGUIRRE EDGARD ENRIQUE ALCÁNTARA VALDERAS

DNI N° 42247987 DNI N° 18099800

CENS SAC EL LOCADOR

ANEXO II
MANIFESTACION DE INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Lima, 2024.

Señores

CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS SAC

Atención: Srta. Celia Maria Pinado Aguirre

Ref.: Manifestación de independencia, objetividad y confidencialidad

De nuestra consideración:

En respuesta a su solicitud relativa a la manifestación de nuestra independencia, objetividad y confidencialidad en relación con nuestra participación, en calidad de locador contratado por ustedes, para prestar servicios de asesoría, manifestamos lo siguiente:

- Mi nombre es EDGARD ENRIQUE ALCÁNTARA VALDERAS, mi DNI 18099800, Presto servicios como ANALISTA DE SISTEMAS.
- Poseo mis propios sistemas informáticos y elementos de trabajo de uso cotidiano en mi profesión, todos los cuales he adquirido con mis propios recursos.
- No poseo deudas con el sistema financiero o con terceros que a la fecha de la presente se encuentren vencidas y sean de significación. No me he presentado en concurso preventivo ni se me ha sido solicitada una petición de quiebra.
- Me comprometo a tratar de manera confidencial toda la información y/o documentación a la que tengamos acceso con motivo de la prestación de servicios profesionales a CENS SAC.
- Reconozco a CENS SAC. el derecho a dar por finalizada la relación profesional, sin obligación a indemnización alguna por parte de CENS SAC, en caso que quede demostrada la falsedad de alguna de las manifestaciones vertidas en esta carta.

.....
EDGARD ENRIQUE ALCÁNTARA VALDERAS
DNI N° 18099800
EL LOCADOR